

وثيقة قانونية رسمية

الإصدار 1.0

محرر بتاريخ:

المملكة العربية السعودية



باسم الله الرحمن الرحيم

عقد تطوير نظام إدارة المعهد التدريبي المتكامل

اتفاقية رسمية بين الطرفين لتنفيذ مشروع رقمي متكامل على 4 مراحل
مع تسليم تدريجي + تدريب + صيانة سنة كاملة

40,000

ريال سعودي — القيمة الإجمالية للعقد

تدريب مشمول

صيانة سنة

8 دفعات مرنة

4 شهور للتسليم

"اتفاق واضح يحفظ حقوق الطرفين"

رقم العقد: IIMS-...../.....

التمهيد

إنه في يوم الموافق/...../1447 هـ، الموافق/...../2026 م، تمّ بعون الله وتوفيقه إبرام هذا العقد بين كل من:

الطرف الثاني

الجهة المنفّذة (المطوّر)

الاسم:
السجل التجاري:
الرقم الضريبي:
العنوان:
يمثله:
الصفة:
الجوال:
البريد:

الطرف الأول

المعهد التدريبي (العميل)

الاسم:
السجل التجاري:
الرقم الضريبي:
العنوان:
يمثله:
الصفة:
الجوال:
البريد:

وحيث إن **الطرف الأول** يرغب في الحصول على نظام إدارة معهد تدريبي متكامل (IIMS) لأتمتة عملياته الإدارية والمالية والأكاديمية، وحيث إن **الطرف الثاني** يمتلك الخبرة والكفاءة التقنية لتطوير وتنفيذ مثل هذه الأنظمة، وبعد التفاوض والاتفاق بين الطرفين، اتفقا — وهما بكامل الأهلية الشرعية والقانونية — على ما يلي:

1 التمهيد جزء من العقد

1

1.1 يُعدّ التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكمّلاً لأحكامه، ويُقرأ ويُفسّر معه كوحدة واحدة.

2 التعريفات

2

يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا العقد المعاني الموضّحة أمام كلّ منها:

- **النظام / IIMS:** نظام إدارة المعهد التدريبي المتكامل المُطوّر بموجب هذا العقد، شاملاً جميع مودولاته وميزاته المتفق عليها.
- **المرحلة:** جزء من المشروع يُسلّم بشكل مستقل، ومدة كل مرحلة شهر تقريباً (4 أسابيع عمل).
- **المخرجات (Deliverables):** الوثائق والميزات والشاشات والمكوّنات التي يلتزم الطرف الثاني بتسليمها بنهاية كل مرحلة.
- **الاعتماد:** الموافقة الرسمية الكتابية من الطرف الأول على المخرجات المُسلّمة بعد تجاوزها معايير القبول.
- **معايير القبول (Acceptance Criteria):** الشروط الواجب توفّرها لاعتماد المرحلة، وفق ما هو موضّح في الملحقات.
- **الصيانة:** فترة 12 شهراً التي تلي التسليم النهائي، يلتزم خلالها الطرف الثاني بإصلاح الأعطال وتحديثات الأمان مجاناً.
- **ملكية الكود:** حقوق الملكية الفكرية الكاملة للشفيرة البرمجية المُطوّرة.
- **ملكية البيانات:** حقوق الملكية الكاملة للبيانات المُدخلّة في النظام وتبقى دائماً للطرف الأول.
- **نظام حماية البيانات (PDPL):** نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي.
- **الجلسة التمهيدية (Discovery):** اللقاء الأول بين الطرفين لتوحيد قواعد العمل قبل بدء التنفيذ.

3 محلّ العقد

3

3.1 يلتزم الطرف الثاني بتطوير وتسليم نظام IIMS الكامل وفق المواصفات والمراحل المُحدّدة في هذا العقد وملحقاته، باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الهندسية.

3.2 يلتزم الطرف الأول بسداد القيمة المالية المتفق عليها وفق جدول الدفعات، وتوفير المعلومات اللازمة في وقتها.

3.3 يقرّ الطرفان بأن المخرجات تشمل: الشفيرة البرمجية، التوثيق، التدريب، الاختبارات، النشر، والصيانة لمدة سنة كاملة.



يُسَلَّم النظام على أربع مراحل متتابعة كما يلي:

المرحلة الأولى — الأساس والاختبارات (الشهر الأول)

- إعداد البنية التحتية للنظام (Auth + RBAC + Audit Log + Multi-Branch).
- دعم 4 فروع مع عزل تام للبيانات وصلاحيات تفصيلية.
- بنك أسئلة مركزي يدعم 14 نوع سؤال + استيراد من Excel.
- محرك توليد الاختبارات + كود اختبار ذكي (حضوري/ممتسب).
- التصحيح الآلي + 3 طبقات حماية الاختبار.
- نظام الدبلومات + شهادات معتمدة QR + TVTC للتحقق.
- تطبيق ويب للتخضير على الجوال (PWA).

المرحلة الثانية — الطلاب والمالية (الشهر الثاني)

- ملف طالب شامل (أكاديمي + مالي + إداري) مع 8 حالات.
- إدارة الفروع + نقل الطلاب + حقول التوظيف الاختيارية.
- الربط مع البرنامج المحاسبي للمعهد عبر API.
- محرك الحجب الذكي للخدمات + قواعد قابلة للتعديل.
- فك الحجب الفوري من الإدارة مع توثيق إلزامي للسبب.
- لوحات مالية للإدارة + تقارير المتأخرات.

المرحلة الثالثة — العمليات اليومية (الشهر الثالث)

- محرك طلبات ذكي لـ 14 نوع طلب + مسارات تلقائية + SLA.
- مولّد خطابات PDF احترافي بـ 12+ خطاب رسمي + خطابات السلم الوظيفي.
- توقيع رقمي + QR لكل خطاب + سيرة ذاتية تلقائية للطالب.
- بوابة شؤون المتدربين الكاملة + التسجيل والقبول (7 مراحل CRM).
- إدارة الجداول (صباحي/مساءلي/ويكند) + الحضور المتقدم + الواجبات.
- الاختبار الشامل النهائي + التقويم الموّحد + مكتبة الموارد التعليمية.

المرحلة الرابعة — التكامل والذكاء (الشهر الرابع)

- تكامل TVTC الكامل لتسجيل المتدربين وإرسال الدرجات والحضور.
- اعتماد رسمي للشهادات من نظام TVTC + لوحة الامتثال الحكومي.
- لوحات Dashboards لكل دور + 20+ تقرير جاهز قابل للتصدير.
- تكامل Email + SMS + WhatsApp Business API للإشعارات.
- مساعد ذكي للطلاب 24/7 + تسجيل دخول بنفاد.
- بوابة الخريجين + الدورات التطويرية المستمرة.

✦ ما يخرج من نطاق هذا العقد:

- الاستضافة السنوية (يتعاقد عليها العميل مباشرة).
- رسوم WhatsApp/SMS/Email حسب الاستخدام (Pay-as-you-go).
- تطوير ميزات جديدة بعد التسليم (طلب تغيير منفصل).
- أي تكاليف للأطراف الثالثة (مزودو الخدمات الخارجيون).

القيمة المالية وجدول الدفعات

5

5.1 القيمة الإجمالية للعقد أربعون ألف ريال سعودي فقط (40,000 ر.س)، شاملةً جميع الأعمال والخدمات الموضحة في المادة 4، ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة (إن استحققت).

5.2 تُوزع القيمة الإجمالية بالتساوي على المراحل الأربع (10,000 ريال لكل مرحلة)، وتُسدد كل مرحلة على دفعتين متساويتين:

المرحلة	دفعة بداية المرحلة	دفعة اعتماد التسليم	المجموع
المرحلة الأولى	5,000 ر.س	5,000 ر.س	10,000 ر.س
المرحلة الثانية	5,000 ر.س	5,000 ر.س	10,000 ر.س
المرحلة الثالثة	5,000 ر.س	5,000 ر.س	10,000 ر.س
المرحلة الرابعة	5,000 ر.س	5,000 ر.س	10,000 ر.س
الإجمالي النهائي			40,000 ر.س

5.3 تُسدد دفعة بداية كل مرحلة خلال 5 أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني ببدء المرحلة، وتُسدد دفعة الاعتماد خلال 7 أيام عمل من تاريخ توقيع الطرف الأول على نموذج قبول التسليمات.

5.4 تُحوّل جميع الدفعات إلى الحساب البنكي الذي يحدده الطرف الثاني كتابياً، ويُعدّ إشعار التحويل (Bank Receipt) إثباتاً للسداد.

5.5 لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ إضافية خارج القيمة المتفق عليها، ما لم يُوافق الطرف الأول كتابياً على طلب تغيير رسمي (راجع المادة 11).

التوازن بين الحقوق:

دفعة البداية تضمن التزام الطرف الثاني بالعمل، ودفعة الاعتماد تضمن للطرف الأول استلام المرحلة كاملة ومختبرة قبل الدفع. لا تُسدد دفعة المرحلة التالية قبل اعتماد المرحلة الحالية.

الجدول الزمني للتنفيذ

6

6.1 تبدأ مدة العقد من تاريخ توقيعه ودفع الدفعة الأولى، وتمتدّ 4 شهور كاملة (~16 أسبوع عمل) للتسليم النهائي للنظام.

6.2 يبدأ الطرف الثاني العمل خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ سداد الدفعة الأولى واستلام بيانات الجلسة التمهيدية.

المرحلة	مدة التنفيذ	تاريخ التسليم المتوقع
الجلسة التمهيدية (Discovery)	أسبوع 1	
المرحلة الأولى	4 أسابيع	
المرحلة الثانية	4 أسابيع	
المرحلة الثالثة	4 أسابيع	
المرحلة الرابعة + التسليم النهائي	4 أسابيع	

6.3 يُسمح بمهلة سماح لا تتجاوز أسبوعاً واحداً لكل مرحلة لأسباب فنية أو تشغيلية يقبلها الطرف الأول.

6.4 إن تأخر تسليم أي مرحلة عن موعدها (بعد مهلة السماح)، يُخصم 2٪ من دفعة الاعتماد عن كل أسبوع تأخير، بحدّ أقصى 10٪ من قيمة الدفعة.

6.5 لا يُحسب التأخير على الطرف الثاني إذا كان السبب عائداً للطرف الأول (تأخر في الإجابة على الأسئلة، عدم توفير بيانات أو وصول، إلخ)، ويُمدّد الجدول الزمني تلقائياً بمقدار التأخير الناتج.

التزامات الطرف الأول (المعهد)

7

- سداد جميع الدفعات في مواعيدها المحددة وفق المادة 5.
- توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة للطرف الثاني في الوقت المناسب.
- تعيين **4 نقاط اتصال رسمية** (تقني، مالي، إداري، أكاديمي) للتواصل المستمر.
- المشاركة الفعالة في الجلسة التمهيدية واجتماعات المتابعة الأسبوعية.
- تزويد الطرف الثاني بنماذج المعهد الرسمية (الخطابات، كشف الدرجات، الشهادات، إلخ).
- توفير وثائق API للبرنامج المحاسبي + بيانات الوصول لبيئة الاختبار.
- الاستجابة لطلبات الطرف الثاني (أسئلة، تأكيدات، اعتمادات) خلال **3 أيام عمل** كحد أقصى.
- مراجعة المخرجات في نهاية كل مرحلة وإصدار قرار الاعتماد أو الملاحظات خلال **7 أيام عمل**.
- توفير بيئة الاستضافة (Server/Cloud) أو تفويض الطرف الثاني للتعاقد عليها نيابةً.
- عدم تكليف أو إشراك جهة أخرى بنفس العمل أثناء سريان العقد.

التزامات الطرف الثاني (المطوّر)

8

- تنفيذ النظام وفق المواصفات والجدول الزمني المُتفق عليه.
- تطبيق أفضل الممارسات الهندسية ومعايير الجودة المؤتقة.
- الالتزام التام بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL).
- تسليم النظام كاملاً قابلاً للاستخدام الفعلي بنهاية المرحلة الرابعة.
- توفير **تدريب موظفي المعهد** لكل مرحلة (2-4 ساعات لكل مرحلة).
- تسليم **الوثائق والأدلة** (دليل المستخدم، أدلة فنية، فيديوهات شرح).
- اختبار جميع الميزات قبل التسليم (Unit + Integration + E2E + UAT).
- توفير **الصيانة المجانية لمدة 12 شهراً** بعد التسليم النهائي.
- الالتزام بالسرية التامة لبيانات المعهد ومنسوبيه (راجع المادة 10).
- إصلاح الأعطال خلال المدد المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) داخل فترة الضمان.
- توفير نسخ احتياطية يومية مشفرة للنظام والبيانات.
- تسليم **الكود المصدري الكامل** للطرف الأول بعد سداد الدفعة الأخيرة.

الملكية الفكرية وملكية البيانات

9

9.1 تنتقل الملكية الفكرية الكاملة للشفيرة البرمجية المطوّرة بموجب هذا العقد إلى الطرف الأول بمجرد سداد الدفعة الثامنة والأخيرة (التسليم النهائي).

9.2 تبقى ملكية البيانات المُدخلة في النظام (بيانات الطلاب، الدفعات، الدرجات، إلخ) دائماً للطرف الأول منذ اليوم الأول.

9.3 يحق للطرف الأول تصدير كامل قاعدة البيانات والشفيرة المصدرية بصيغ مفتوحة في أي وقت خلال فترة العقد وبعدها.

9.4 يحتفظ الطرف الثاني بحقه في استخدام المنهجيات والخبرات والمعرفة العامة المكتسبة خلال المشروع، دون استخدام البيانات أو الشيفرة الخاصة بالطرف الأول.

9.5 يحقّ للطرف الثاني عرض المشروع ضمن أعماله السابقة (Portfolio) بعد التسليم النهائي، مع إخفاء أي بيانات سرّية وبموافقة الطرف الأول.

السرية وحماية البيانات

10

10.1 يلتزم كلا الطرفين بالحفاظ على السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات المتبادلة أو المكتسبة خلال تنفيذ العقد، وعدم إفشائها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية.

10.2 يلتزم الطرف الثاني بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) بكامل أحكامه، ويشمل ذلك:

- تشفير البيانات الحساسة (At-Rest + In-Transit) بمعايير AES-256 و TLS 1.3.
- عدم نقل البيانات خارج المملكة العربية السعودية دون موافقة مسبقة.
- الالتزام بحقوق صاحب البيانات (الوصول، التصحيح، المحو، التصدير).
- إشعار الطرف الأول بأي اختراق محتمل خلال 72 ساعة من اكتشافه.
- الاحتفاظ بسجل معالجة البيانات (Processing Register).
- التزام جميع موظفي الطرف الثاني المشاركين باتفاقية سرّية.

10.3 يستمر التزام السرية ساري المفعول لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقد لأي سبب.

10.4 في حال إخلال أحد الطرفين بالتزامات السرية، يحقّ للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض الكامل عن جميع الأضرار المباشرة.

طلبات التغيير

11

11.1 **التعديلات البسيطة** (التي لا تتجاوز 4 ساعات عمل) **مشمولة مجاناً** ضمن قيمة العقد دون رسوم إضافية.

11.2 أي تعديلات أو ميزات جديدة تتجاوز نطاق المادة 4 تُعدّ **طلب تغيير رسمي (Change Request)** يحتاج إلى:

- تقديم طلب كتابي من الطرف الأول.
- تقدير الجهد والمدة والتكلفة من الطرف الثاني خلال 5 أيام عمل.
- موافقة كتابية من الطرف الأول قبل بدء التنفيذ.
- عقد ملحق (Addendum) يُوثّق التغيير ويلحق بهذا العقد.

11.3 تُحسب التعديلات الإضافية بسعر **500 ريال لكل ساعة عمل** (قابلة للتعديل بالاتفاق).

11.4 لا يحق للطرف الأول طلب تعديلات تُغيّر **أكثر من 30%** من نطاق العمل دون التفاوض على عقد جديد.

12.1 يضمن الطرف الثاني **صيانة مجانية كاملة لمدة 12 شهراً (سنة كاملة)** تبدأ من تاريخ التسليم النهائي للمرحلة الرابعة.

12.2 تشمل الصيانة المجانية:

- إصلاح أي عطل أو خلل (Bug) في النظام دون رسوم.
- تحديثات الأمان الدورية للمكتبات والإطار البرمجي.
- الدعم الفني عبر القنوات المُتفق عليها (بريد + WhatsApp + اجتماعات دورية).
- مراقبة أداء النظام والاستجابة الاستباقية للمشاكل.
- التعديلات البسيطة التي لا تتجاوز ساعة عمل لكل طلب.

12.3 مستويات الاستجابة للأعطال خلال فترة الضمان:

درجة الخطورة	الوصف	زمن الاستجابة
● درجة	النظام متوقّف أو ميزة رئيسية معطلة	خلال 4 ساعات
● عالية	ميزة ثانوية معطلة أو خطأ يعوّق العمل	خلال 24 ساعة
● متوسطة	خطأ لا يعوّق العمل بشكل كبير	خلال 72 ساعة
● منخفضة	تحسينات بصرية أو نصية	خلال أسبوع

12.4 لا تشمل الصيانة المجانية: **تطوير ميزات جديدة، تعديلات كبيرة، تكامل مع أنظمة جديدة، أو الأخطاء الناتجة عن إساءة الاستخدام** — تخضع هذه للمادة 11.

12.5 بعد انتهاء فترة الضمان المجانية، يحقّ للطرف الأول تجديد عقد الصيانة بقيمة سنوية تُحسب بنسبة **15-20%** من قيمة العقد الأصلي.

إنهاء العقد

13

- 13.1 يحق للطرف الأول إنهاء العقد في نهاية أي مرحلة دون رسوم إضافية، ودون أن يكون ملزماً بسداد دفعات المراحل التي لم تبدأ.
- 13.2 عند الإنهاء المبكر، يستلم الطرف الأول جميع المخرجات المعتمدة حتى تاريخ الإنهاء، وتنتقل ملكيتها إليه بشكل دائم.
- 13.3 يحق للطرف الثاني إنهاء العقد إذا تأخر الطرف الأول في سداد أي دفعة لأكثر من 30 يوم عمل من تاريخ استحقاقها، بعد إنذار كتابي.
- 13.4 يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد فوراً في حال إخلال الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً بالتزاماته، ولم يتم بمعالجة الإخلال خلال 15 يوماً من إنذاره كتابياً.

القوة القاهرة

14

- 14.1 لا يُعد أي من الطرفين فُخلاً بالتزاماته إذا حال دون التنفيذ سبب من أسباب القوة القاهرة، كالكوارث الطبيعية، الحروب، الأوبئة، قرارات حكومية مفاجئة، انقطاع البنية التحتية الكبير، أو أي ظرف خارج إرادة الطرفين.
- 14.2 يلتزم الطرف الذي تأثر بالقوة القاهرة بـ:
- إشعار الطرف الآخر فوراً (خلال 5 أيام عمل) كتابياً.
 - بذل قصارى جهده لتقليل آثار القوة القاهرة.
 - استئناف التنفيذ فور زوال السبب.
- 14.3 إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 60 يوماً، يحق لأي طرف إنهاء العقد دون تعويض.

النزاعات والاختصاص القضائي

15

- 15.1 يلتزم الطرفان بتسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد ودياً عبر التفاوض المباشر خلال 30 يوماً من نشوء النزاع.
- 15.2 إذا تعذرت التسوية الودية، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية، ويُطبق النظام السعودي على هذا العقد وتفسيره وتنفيذه.
- 15.3 يجوز للطرفين الاتفاق على التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي بدلاً من القضاء العادي، وذلك بموجب اتفاقية تحكيم مستقلة.

الإشعارات والمراسلات 16

16.1 يُعتبر جميع الإشعارات والمراسلات بين الطرفين رسمية إذا أُرسلت بأحد الطرق التالية:

- البريد الإلكتروني الرسمي للطرف الآخر (مع تأكيد الاستلام).
- الخطاب الورقي المُسجَّل على العنوان المُحدَّد في صدر العقد.
- التطبيقات الرسمية (WhatsApp Business) مع تأكيد الاستلام.

16.2 يلتزم كلا الطرفين بإشعار الآخر كتابياً بأي تغيير في بيانات الاتصال خلال 3 أيام عمل.

الضريبة والرسوم 17

17.1 القيمة المتفق عليها في المادة 5 لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وتُضاف إن استُحققت بنسبة 15٪ (أو حسب النسبة المعمول بها وقت السداد).

17.2 يلتزم كلا الطرفين بسداد ما يخصه من الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وفق الأنظمة السعودية.

17.3 يلتزم الطرف الثاني بإصدار فواتير ضريبية معتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) عند الاقتضاء.

أحكام عاقبة وختامية 18

18.1 يُعتبر هذا العقد ساري المفعول من تاريخ توقيع الطرفين عليه وسداد الدفعة الأولى.

18.2 إذا تبين أن أحد بنود هذا العقد باطل أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على بقية بنود العقد التي تبقى سارية وقابلة للتنفيذ.

18.3 أي تعديل أو إضافة على هذا العقد لا يكون ملزماً إلا إذا تمَّ كتابياً وموقعاً من الطرفين.

18.4 لا يحقُّ لأي من الطرفين التنازل عن العقد أو حقوقه والتزاماته بموجبه إلى الغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

18.5 خُزِر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.

⚠️ إقرار الطرفين: أقر الطرفان بأنهما قرأ هذا العقد بكامله، وفهما جميع بنوده، ووافقا عليه بكامل الإرادة والأهلية، وعلى ذلك يوقعان أدناه.

توقيع الطرفين

والله خير الشاهدين

الطرف الثاني — الجهة المنقّدة

الاسم الكامل:

المسمى الوظيفي:

رقم الهوية:

التوقيع:

الختم الرسمي:

التاريخ:

الطرف الأول — المعهد التدريبي

الاسم الكامل:

المسمى الوظيفي:

رقم الهوية:

التوقيع:

الختم الرسمي:

التاريخ:

الخطوات بعد التوقيع:

1. سداد الدفعة الأولى (5,000 ريال) خلال 5 أيام عمل.
2. عقد الجلسة التمهيدية (Discovery) خلال أسبوع.
3. بدء تنفيذ المرحلة الأولى مباشرة بعد الجلسة.
4. تسليم المرحلة الأولى في غضون 4 أسابيع.
5. متابعة أسبوعية (30 دقيقة) لاستعراض التقدّم.

